

O que conferir no TRCT antes de assinar

Use este papel com o Termo de Rescisão (TRCT) e o comprovante do eSocial na mão. Marque cada item. Não assine no automático.

1

Separe TRCT, holerites, extrato do FGTS (app Caixa) e a CTPS Digital.

2

Confira tipo de saída, datas, salário e cada verba. Risque o que não bater.

3

Se houver divergência: não dê quitação ampla. Assine com ressalva ou não assine.

01 TIPO DE RESCISÃO / CÓDIGO DA SAÍDA

- ☐ **O motivo no TRCT é o mesmo que a empresa te disse?**
Sem justa causa, pedido, acordo (art. 484-A), justa causa ou rescisão indireta mudam FGTS, multa e seguro-desemprego.
- ☐ **O código de desligamento do eSocial (Tabela 19) bate com esse motivo?**
Códigos mais comuns: 02 sem justa causa · 07 pedido · 33 acordo 484-A · 01 justa causa · 17 rescisão indireta.
- ☐ **Não aceite “acordo” se na prática foi demissão sem justa causa.**
Acordo reduz a multa (20% em vez de 40%), limita o saque a 80% e tira o seguro-desemprego. Tem de ser vontade das duas partes, por escrito.

02 DATAS DE ADMISSÃO, AVISO E SAÍDA

- ☐ **Admissão no TRCT = data da CTPS / eSocial.**
- ☐ **Data do aviso (se houve) e data de saída estão escritas e batem com o que aconteceu.**
Aviso indenizado projeta o contrato para frente e pode aumentar avos de 13º e férias.
- ☐ **Último dia efetivo e o “término do contrato” não estão embaralhados.**
O prazo de 10 dias para pagar conta a partir do término do contrato (art. 477, §6º, CLT).

03 SALÁRIO BASE (E MÉDIA, SE FOR O CASO)

- ☐ **O salário do TRCT é o último salário bruto da carteira / holerite.**
- ☐ **Se você tinha hora extra, comissão, adicional noturno, insalubridade ou periculosidade habituais: conferir se a média entrou na base de aviso, 13º e férias.**
Este checklist não calcula essas médias. Compare com os últimos holerites. Norma coletiva (CCT) pode mudar a conta.
- ☐ **Descontos (vale, adiantamento, aviso não cumprido no pedido) estão discriminados — não só um total.**

Verbas, FGTS e prazo

Risque no TRCT cada linha abaixo. O total sozinho não basta: a lei exige discriminação das verbas (art. 477, §2º, CLT).

04 SALDO DE SALÁRIO

- ☐ **Dias trabalhados no mês da saída × (salário ÷ 30).**
Se saiu no dia 15, em regra são 15 dias. Confira se o TRCT usou os dias certos — inclusive DSR, se a categoria prever.

05 AVISO PRÉVIO (TRABALHADO VS INDENIZADO)

- ☐ **Sem justa causa / rescisão indireta: 30 dias + 3 por ano completo na mesma empresa, teto 90 dias (Lei 12.506/2011).**
Ex.: 0 ano = 30 · 1 ano = 33 · 5 anos = 45 · 20 anos ou mais = 90. Só ano completo conta.
- ☐ **Trabalhado: a empresa, em regra, só pode exigir 30 dias de cumprimento; o acréscimo proporcional é direito do empregado (entendimento do TST). Redução de 2h/dia ou 7 dias corridos no aviso dado pelo empregador (art. 488, CLT).**
- ☐ **Indenizado: a empresa paga os dias e o período projeta o contrato (13º, férias, FGTS).**
- ☐ **Pedido de demissão: aviso de 30 dias (sem a proporcionalidade a favor da empresa). Se você não cumprir, a empresa pode descontar até 1 salário.**
- ☐ **Acordo 484-A: se indenizado, metade do aviso.**

06 13º PROPORCIONAL

- ☐ **Avos = meses do ano civil com 15 dias ou mais (Lei 4.090/1962, art. 1º §2º). 15 dias = 1 avo. 14 dias = 0.**
Fórmula: $\text{salário} \div 12 \times \text{avos}$. Aviso indenizado pode somar avo extra se a projeção passar de 15 dias no mês seguinte. Justa causa: em regra não há 13º proporcional.

07 FÉRIAS VENCIDAS + 1/3 E FÉRIAS PROPORCIONAIS + 1/3

- ☐ **Férias vencidas: 1 salário + 1/3 constitucional por período aquisitivo completo não gozado (art. 7º, XVII, CF; arts. 129 e 146, CLT).**
- ☐ **Proporcionais: $\text{salário} \div 12 \times \text{avos}$ do período aquisitivo em curso, depois some 1/3. Mesma regra dos 15 dias.**
Justa causa: em regra só férias vencidas + 1/3 (sem proporcionais). Demais saídas: vencidas (se houver) + proporcionais + 1/3.
- ☐ **Confira se havia período vencido há mais de 12 meses (pode haver dobra — art. 137, CLT). Não aceite “já tirou” sem o recibo de férias.**

08 FGTS: SAQUE E MULTA

Tipo de saída	Multa	Saque do saldo
Sem justa causa / rescisão indireta	40%	100% (saque-rescisão)
Acordo art. 484-A	20%	até 80%
Pedido de demissão / justa causa	0	0 (saldo fica na conta)

- ☐ **Multa incide sobre o saldo da conta vinculada (depósitos + atualização), Lei 8.036/1990. Compare com o extrato do app FGTS.**
Quem aderiu ao saque-aniversário: na dispensa sem justa causa, em regra, saca a multa; o restante do saldo pode ficar retido.
- ☐ **Chave de saque / guia FGTS foi entregue (quando a modalidade gera movimentação).**

Prazo, seguro-desemprego e a assinatura

O papel assinado sem ressalva é o que a empresa vai mostrar depois. Use os últimos minutos para isso — não para “agilizar o RH”.

09 PRAZO DE PAGAMENTO (ART. 477, CLT)

- ☐ **Pagamento das verbas + documentos da extinção: até 10 dias corridos do término do contrato (art. 477, §6º, redação da Lei 13.467/2017). Vale para qualquer tipo de saída.**
- ☐ **Atraso: multa de 1 salário em favor do empregado (art. 477, §8º), salvo se o próprio trabalhador der causa à mora.**
O TST (Tema 142, 2025) fixou que essa multa incide sobre a remuneração (parcelas salariais habituais), não só o salário-base. Não se confunde com a multa de 40% do FGTS.
- ☐ **A recusa de assinar o TRCT não suspende o prazo: a empresa continua obrigada a pagar no 10º dia.**

10 SEGURO-DESEMPREGO

- ☐ **Tem direito, em regra: demissão sem justa causa e rescisão indireta (Lei 7.998/1990), se cumprir o tempo mínimo de vínculo.**
- ☐ **Não tem direito: pedido de demissão, acordo 484-A e justa causa.**
- ☐ **Código errado no eSocial trava o benefício. Confira o requerimento / comunicação da dispensa e peça correção se o código não for o da sua saída real.**

11 ASSINATURA, RESSALVA E HOMOLOGAÇÃO

- ☐ **Não assine se os valores ou o tipo de saída não baterem. Você não é obrigado a dar quitação ampla.**
- ☐ **Dá para assinar com ressalva: escreva no campo de ressalva (ou no rodapé) o que discorda, com data, e fique com uma cópia.**
Ex.: “Assino com ressalva: aviso com 30 dias; tenho 4 anos completos (42 dias). Multa FGTS não conferida com o extrato.”
- ☐ **Homologação no sindicato: na regra geral da CLT, deixou de ser obrigatória com a Reforma (Lei 13.467/2017), que revogou o antigo §1º do art. 477. Empresa e empregado podem acertar direto.**
Exceção: se a convenção ou o acordo coletivo da sua categoria exigir assistência sindical, essa regra da CCT vale. Confira a CCT antes de ir embora.
- ☐ **Leve cópia de tudo: TRCT assinado (com ressalva, se houver), comprovante de pagamento, chave/guia FGTS, requerimento do seguro, baixa na CTPS Digital e, quando devido, ASO demissional.**

ANTES DE VIRAR A PÁGINA

- Tipo de saída e código eSocial conferidos.
- Datas, salário, saldo, aviso, 13º, férias + 1/3 e FGTS riscados linha a linha.
- Prazo de 10 dias anotado no calendário.
- Se algo não bate: ressalva escrita ou não assinar. Depois, oriente-se com advogado ou sindicato.

Aviso importante. Conteúdo informativo, com base na CLT, na Lei 12.506/2011, na Lei 4.090/1962, na Lei 8.036/1990, na Lei 7.998/1990, na Lei 13.467/2017 e na Tabela 19 do eSocial, conferidas em agosto de 2026. Não é aconselhamento jurídico nem substitui advogado, contador, TRCT, eSocial ou a convenção coletiva da categoria. Regras podem variar com CCT, acordo coletivo, média de variáveis, saque-aniversário e atualizações do eSocial. Este material não calcula o valor da sua rescisão e não promete quanto você vai receber.

Fontes: CLT arts. 477, 484-A, 487, 488, 129, 146 e 137 · Lei 12.506/2011 · Lei 4.090/1962, art. 1º §2º · Lei 8.036/1990 · Lei 7.998/1990 · Lei 13.467/2017 · eSocial Tabela 19 · TST Tema 142 (multa do art. 477, §8º).